# L'EMPLOI DE LA FORCE

Ce terme recouvre 2 notions :

- **emploi de la force  physique** (techniques de défense et d'interpellation)
- **emploi de la force armée** (armes de force intermédiaire, armes à feu)

# L'EMPLOI DE LA FORCE

**Article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure**

**« emploi de la force »**

*« Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionné au but à atteindre ou à la gravité de la menace selon le cas.*

*Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut »*

**- emploi de la force : NECESSITE et PROPORTIONNALITE**

**- emploi de la force armée : ABSOLUE NECESSITE et PROPORTIONNALITE**

# L'EMPLOI DE LA FORCE

**Note DGPN/CAB/DDPR/N°15-5295-D du 4 novembre 2015**

« *Principes d'emploi de la force ou la contrainte pour la maîtrise d'une personne en état de forte agitation en vue de son interpellation ou de son transport* »

**- toute compression sur le thorax ou l'abdomen doit être la plus courte possible**

**- les liens de contention ne peuvent en aucun cas être apposés sur la tête ou le cou**

**- obligation de protection de la personne dont l'interpellation a nécessité l'emploi de la force (examen médical le plus rapidement possible)**

**- obligation de rendre compte sans délai de l'emploi de la force**

# L'EMPLOI DE LA FORCE

## Article 122-5 du code pénal (légitime défense des personnes)

*« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la légitime défense d'elle même ou autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ».*

**- une atteinte envers soi même ou autrui :**

**ACTUELLE / REELLE/ INJUSTE**

**- un acte de défense :**

**NECESSAIRE/ PROPORTIONNEL/ CONCOMITANT**

# L'EMPLOI DE LA FORCE

## Article 122-5 du code pénal (légitime défense des biens)

*« N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction »*

**- un acte de défense : NECESSAIRE / PROPORTIONNE / AUTRE QU'UN HOMICIDE VOLONTAIRE**

**- un crime ou un délit contre un bien**

# L'EMPLOI DE LA FORCE

## Article 122-7 du code pénal (l'état de nécessité)

*« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »*

**- un danger : ACTUEL OU IMMINENT/ UNE PERSONNE OU UN BIEN**

**- un acte de sauvegarde : NECESSAIRE / PROPORTIONNEL**

# L'EMPLOI DE LA FORCE

## Article 122-4 du code pénal (irresponsabilité pénale)

*« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires*

*N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si acte est manifestement illégal »*

# L'EMPLOI DE LA FORCE

## Article L.435-1 du code de la sécurité intérieure (l'usage des armes par les forces de l'ordre)

*« Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée »*

# L'EMPLOI DE LA FORCE

**3 conditions :**

**- dans l'exercice des fonctions** (hors service si la qualité est déclinée et affichée par un signe extérieur objectif)

- revêtus de leur **uniforme ou des insignes extérieurs** ( brassards/ cartes professionnelles/etc ;..)

- usage des armes en cas **d'absolue nécessité** et **strictement proportionné**

# L'EMPLOI DE LA FORCE

**5 situations :**

1° Lorsque des **atteintes à la vie ou à l'intégrité physique** sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des **personnes armées menacent** leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui

2° Lorsque, **après deux sommations** faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées

# L'EMPLOI DE LA FORCE

3° Lorsque, immédiatement **après deux sommations** adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations **et** qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui

4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, **autrement** que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs **n'obtempèrent pas** à l'ordre d'arrêt **et** dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, **des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui**

# L’EMPLOI DE LA FORCE

5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

# L'EMPLOI DE LA FORCE

**Article L.211-9 du code de la sécurité intérieure**

*« Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :*

*1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;*

*2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;*

*3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.*

*Il est procédé à **ces sommations** suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.*

*Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire **directement usage de la force** si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.*

*Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public ».*

# L'EMPLOI DE LA FORCE

## Article 431-3 du code pénal

*« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.*

*Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ».*

# L'EMPLOI DE LA FORCE

## Article R.211-13 du code de la sécurité intérieure

*« L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé »*.

**- emploi de la force :**
**ABSOLUMENT NECESSAIRE / PROPORTIONNE / PREND FIN DES QUE LE TROUBLE A CESSE**

# L'EMPLOI DE LA FORCE

## Article R.211-14 du code de la sécurité intérieure

*« Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21*
*Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité* ».